

목 차

감사결과 처분요구서

■ 본부 직원의 직무상 의무위반 조사

2021.06.16.

한국수력원자력(주) 상임감사위원회

I. 감사 실시 개요	1
1. 감사 배경 및 목적	1
2. 감사 대상 및 중점	2
3. 감사인원 및 기간	2
II. 감사대상 현황	3
III. 감사결과 처분요구와 통보	4
1. 처분요구사항 일람표	4
2. 직장 내 근무환경 저해 행위자 징계	5
3. 직장 내 근무환경 저해 행위자 인사이동	38

I . 감사실시 개요

1. 감사 배경 및 목적

■본부(이하 '■본부'라 한다) ◇발전소 ◎부 A(4을)와 ▲본부(이하 '▲본부'라 한다) ◇발전소 ☆부 B(4을)가 ■본부 ◇발전소 ◎부 C(4갑)로부터 정당한 이유없이 위협적인 행동과 신체접촉, 폭언(욕설) 등 직장 내 괴롭힘으로 피해를 받고 있다고 우리회사 내부신고센터를 통해 신고함에 따라('21.2.8.) 이에 대한 사실관계를 확인하고 상응하는 조치를 취하고자 감사를 실시하게 됨.

괴롭힘 신고내용

- ☐ 신고번호 : 2021-E002 (2021.2.8.)
- ☐ 신고제목 : "■본부 ◇발전소 직장내 괴롭힘으로 신고하고자 합니다"
- ☐ 신고사항
 - ☐ 정당한 이유없이 위협적인 행동과 신체접촉, 폭언(욕설 등)을 함
 - ☐ 정당한 이유없이 업무 능력이나 성과를 인정하지 않고 조롱하거나 무시함
 - ☐ 본인에 대한 뒷담화나 헛소문을 퍼뜨리고 다님
 - ☐ 비인격적 대우, 업무태만, 업무 불이익 등

2. 감사 중점사항

내부신고센터에 접수된 신고내용의 사실관계 여부를 확인하고 피해신고 내용이 직장 내 괴롭힘 판단기준(아래 3가지)에 부합하는지 여부를 확인하였음.

- 1) 직장에서의 지위 또는 관계 등의 우위를 이용했는지?
- 2) 업무상 적정 범위를 넘는 행동인지?
- 3) 신체적·정신적 고통을 주거나 근무환경을 악화시켰는지?

기타 행위자와 신고인과의 관계, 평소 근무태도 등에 대하여 전반적인 조사를 통해 감사를 시행하였음.

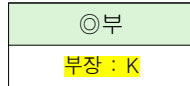
3. 감사 인원 및 기간

이번 감사는 2021. 2. 22.부터 2021. 3. 23.까지 기획감사부 감사역 1명과 감사 관리원 2명을 투입하여 제보내용 확인 및 관련규정 위반여부 등에 대하여 조사를 실시하였고, 이후 감사심의위원회 징계양정 상향 의견에 대해 추가조사를 시행하여 2021.4.23.까지 감사기간을 추가하여 재검토하였고 2021. 6. 15. 상임감사위원의 결재로 감사결과를 확정하였다.

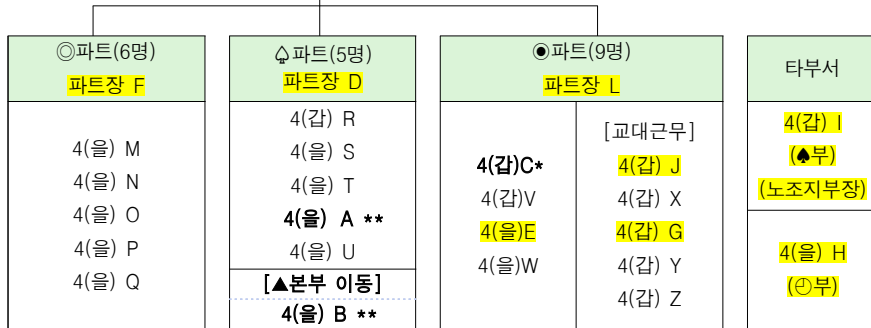
II. 감사대상 현황

1. 감사대상 부서 조직도 (■본부 ◇발전소 ◎부)

* 가해 직원
** 피해 직원
참고인



2021. 2. 22. 기준



2. 감사대상

구분	직급/직위	성명	입사일	출생년도	◎부 전입일
가해자	4(갑)/과장	C	1990.11.19.	1966	2018.4.2. (파트이동 : 2020.3.6. ◇파트→◎파트)
피해자	4(을)/주임	A	2017.1.22.	1992	2017.7.21.
	4(을)/대리	B	2012.2.19.	1987	2016.1.29. (▲본부 이동 : 2020.3.2.)

3. 신고자 피해

피해 직원	소 속	피해 정도
4(을)주임 A	■본부 ◇발전소 ◎부	상해, 폭언, 스트레스, 자존감훼손
4(을)대리 B	▲본부 ◇발전소 ☆부	폭언, 스트레스, 자존감훼손

III. 감사결과 처분요구와 통보

1. 처분요구사항 일람표

번호	관계부서	구분	제 목	처분요구 종 류	금 액 (인원)
1	■본부	특정	직장 내 괴롭힘 행위자 신분상 조치 요구	징계 (건책)	(1)
2	■본부	특정	행위자 타 부서 인사이동 조치 요구	통보	-

2. 처분요구사항 명세 : “별 첨”

한국수력원자력(주) 상임감사위원회

정 계 요 구

제 목 직장 내 근무환경 저해 행위자 징계

관 계 부 서 ■본부

징계 대상자 ① 4직급, C

징 계 종 류 징 계

■본부 ◇발전소 ◎부 ♡파트에서 근무하고 있는 A(4을)와 ▲본부 ◇발전소 ☆부 ∴파트에서 근무하고 있는 B(4을)는 2021.2.8. 한수원(이하 회사) 내부신고센터를 통해 현재 ■본부 ◇발전소 ◎부 ●파트에서 근무하고 있는 C(4갑)를 직장 내 괴롭힘 가해자로 신고하였다.

신고내용은 C(이하 행위자)의 폭언, 인격비하적 발언, 신체접촉, 상해, 위협적 행동, 험담(뒷담화) 등 크게 8가지 사례였으며,

행위자의 행위가 신고인(A와B)에 대한 직장 내 괴롭힘에 해당하는지 판단하기 위해 행위자 및 신고인의 문답을 통해 상세 내용을 확인하였고, 같은 부서 직원과 목격자 등 참고인(총 9명)의 진술을 통해 사실관계 여부를 조사하였다.

1. 관계 법령 및 규정

□ 「근로기준법」

제76조의 2(직장 내 괴롭힘의 금지) 사용자 또는 근로자는 직장에서의 지위 또는 관계 등의 우위를 이용하여 업무상 적정범위를 넘어 다른 근로자에게 신체적·정신적 고통을 주거나 근무환경을 악화시키는 행위(이하 "직장 내 괴롭힘"이라 한다)를 하여서는 아니 된다.

□ 「취업규칙」

제10조(성실의무) ① 직원은 법령과 회사의 모든 규정을 성실히 지키며 상사의 직무상의 명령과 지시에 따라 부과된 직무를 완수하여야 한다

제73조(징계) 직원으로서 법령 또는 사규를 위반하여 다음 각호의 1에 해당 되는 경우에는 이를 징계한다.

3. 회사의 기밀을 누설하거나 규율·질서를 문란하게 하였을 때
8. 직장 내 괴롭힘 행위를 하였을 때

제89조(직장 내 괴롭힘의 금지) ① 직원은 회사에서의 지위 또는 관계 등의 우위를 이용하여 업무상 적정범위를 넘어 다른 직원에게 신체적·정신적 고통을 주거나 근무환경을 악화시키는 행위(이하 '직장 내 괴롭힘'이라 한다.)를 하여서는 아니 된다.

□ 「취업관리 시행세칙」

제17조(직장 내 괴롭힘 금지 행위) 취업규칙 제89조에서 금지하는 직장 내 괴롭힘 행위는 다음 각 호와 같다.

1. 신체에 대하여 폭행하거나 협박하는 행위
2. 지속·반복적인 욕설이나 폭언하는 행위
3. 다른 직원들 앞에서 또는 온라인상에서 모욕감을 주거나 개인사에 대한 소문을 퍼뜨리는 등 명예를 훼손하는 행위
5. 합리적 이유 없이 업무능력이나 성과를 인정하지 않거나 조롱하는 행위
9. 그밖에 업무의 적정범위를 넘어 직원에게 신체적·정신적 고통을 주거나 근무환경을 악화시키는 행위

제18조(직장 내 괴롭힘 발생시 조치) ③ 회사는 직장 내 괴롭힘 행위로 인해 피해를 입은 직원 또는 피해를 입었다고 주장하는 직원에게 관련 법령의 내용과 절차에 따라 적절한 조치를 하여야 한다.

□ 「KHNP 갑질 근절을 위한 가이드라인」¹⁾

〈주요 유형별 갑질 판단 기준〉	
○(법령 등 위반)	법령, 규칙, 사규 등을 위반하여 자기 또는 타인의 부당 이익을 추구하는 유형
○(업무 불이익)	사적 감정 등을 이유로 특정인에게 근무시간 외 불요불급한 업무지시를 하거나 부당하게 업무를 배제하는 유형
○(비인격적 대우)	외모와 신체를 비하하거나 욕설·폭언·폭행 등 상대방에게 비인격적 언행을 하는 유형
○(기타)	그 외 따돌림, 부당한 차별행위, 모임참여 강요, 외모·복장 지적 등 다양한 형태로 나타나는 유형

□ 「KHNP 리더십 Credo 행동규범(소통)」 (2018.08.27.)

CEO Followership Credo : “나만 옳다고 하지 않고, 상대방의 입장에서 역지사지 합니다.”
 [소통] 7. 본인이 대우받고자 하는 만큼, 상대방에게 정중하고 예의 있는 말과 행동합니다

따라서 우리 회사 직원 누구나 법령과 회사의 관련 규정을 성실히 준수하고 회사 내의 우월적 지위를 이용하여 그 권한을 남용하거나 거기에서 비롯되는 사실상의 영향력을 행사하여 상대방에게 부당한 요구나 처우를 하지 말아야 하고, 업무상 적정범위를 넘어 다른 근로자에게 신체적·정신적 고통을 주거나 근무환경을 악화시키는 행위를 하여서는 아니 된다.

2. 동료 직원들에게 폭언, 신체접촉, 상해, 헐담 등 직장 내 괴롭힘 행위

「근로기준법」에서 정하는 직장 내 괴롭힘은 사용자-근로자 사이뿐만 아니라 근로자와 근로자 사이에도 성립이 되며, 법령상 직장 내 괴롭힘으로 인정되기 위해서는 가해자의 행위가 아래 세 가지 핵심 요소를 모두 충족해야 성립한다.

1) 우리 회사에서 발생하는 갑질에 대한 최소한의 판단기준, 갑질 행위에 대한 처리절차, 피해자 보호대책 등을 제시하여 갑질을 근절하고 상호 존중하는 조직문화 조성을 목적으로 하기 위해 2019.11.6. 제정되었다.

직장 내 괴롭힘 3가지 판단 요소

번호	행위요건	비고
1	직장에서의 직위 또는 관계 등의 우위를 이용할 것	
2	업무상 적정 범위를 넘는 행위일 것	
3	신체적·정신적 고통을 주거나 근무환경을 악화시켰을 것	

직장 내 괴롭힘 여부 검토사항

- 직장 내 괴롭힘²⁾ 정의 : 사용자 또는 근로자가 직장에서의 지위 또는 관계 등의 우위를 이용하여 업무상 적정 범위를 넘어 다른 근로자에게 신체적·정신적 고통을 주거나 근무환경을 악화시키는 행위
- 직장 내 괴롭힘은 당사자와의 관계, 행위 장소 및 상황, 행위에 대한 피해자의 반응, 행위 내용 및 정도, 행위기간(일회적/단기간/지속적) 등 구체적인 사정을 참작하여 종합적으로 판단해야 한다.

이 건 감사에서 신고내용이 3가지 조건에 부합하는지 판단해 보자면,

먼저 1. ‘관계 등의 우위’란 연령·학벌·성별·출신 지역과 같은 인적 속성 또는 근무연수·전문지식과 같은 업무역량 또는 노조·직장협의회 등의 근로자 조직 구성원 여부 등의 요소를 통해 우위성이 있는지를 판단할 수 있는데, 이 건의 경우 행위자와 신고인의 출생연도 및 입사연도³⁾ 등을 비교하면 행위자가 신고인보다 관계 등의 우위에 있어 1번 조건은 모든 사례에 공통적으로 충족이 되었다.

다음으로 ‘2. 행위자의 행위가 업무상 적정 범위를 넘는 것’의 경우 각 사례마다 행위자의 행위가 달랐으므로, 각 사례별로 우리회사 「취업관리 시행세칙」 제17조 (직장 내 괴롭힘 금지 행위)에서 명시하고 있는 업무상 적정 범위를 넘는 행위인지 살펴보았다.

2) 직장 내 괴롭힘을 금지하는 개정법(근로기준법)은 2019.07.16.부터 시행.

3) (행위자 C) J년생, ●년 입사
 (신고인 A) J년생, ●년 입사, (신고인 B) J년생, ●년 입사

마지막으로 ‘3. 행위자의 행위가 신체적·정신적 고통을 주거나 근무환경을 악화시켰는지’의 경우, 신고인들은 행위자의 행위로 인해 정신적 고통을 호소하였고 행위자와의 관계에서 불화가 지속되어 우리회사 내부신고센터에 접수하는 등 근무환경이 악화되었다고 볼 수 있다는 점에서 3번 조건은 모든 사례에 대해 공통적으로 충족이 되었다.

3. 결 론

1) 사례별 조사 결과

우리 회사 내부신고센터에 접수된 행위자의 직장 내 괴롭힘과 관련하여 신고인, 행위자, 참고인(9명) 등 11명의 사실관계 진술을 토대로 8가지 사례에 대하여 조사한 결과를 정리하면 [표-1]과 같다.

[표-1] 행위자의 8가지 사례별 조사 결과

순번	사 례 명	신고인	직장 내 괴롭힘 적용	조사결 과
1	원안위 계획감사대비 업무(18.6월)	B	×	증거불충분
2	외부 업무관계자 방문관련 (18.6.22)	A	×	증거불충분
3	활성탄 분석의뢰업무(18.9.5)	B	×	증거불충분
4	직원 부친상 장례식 차량이동(19.3.20)	A	×	증거불충분
5	O/H관련 파트회의(19.11.27)	A,B	○	폭언
6	★차측 ㉠실험실 업무(20.1.28)	A	○	폭언, 신체접촉, 위협
7	부서 정수기 앞 트러블(21.2.2)		○	폭언, 상해, 위협
8	협담(뒷담화)	A,B	○	폭언, 뒷담화

행위자는 신고인(A)에게 ①2020.1.28.[사례6] ■본부☉호기 보조건물 ★차측 ㉠실험실 복도에서 폭언과 손찌검, 위협적 행위 ②2021.2.2.[사례7]에는 부서 내 정수기앞에서 신고인에게 폭언과 상해를 입히고 때리려는 위협 행위를 하였고,

신고인 B에게는 ③2019.11.27.[사례5] O/H관련 파트회의에서 다른 직원들 앞에서 폭언과 모욕감을 주며 합리적 이유없이 업무 능력을 비하하고 조롱하는 등 자존감을 훼손하였다. 또한 ④다수 참고인들의 진술에 따르면 행위자는 신고인들에 대해 지속적으로 협담(뒷담화)[사례8]을 하였음이 확인 되었다.

2) 행위자의 태도

행위자는 신고인들이 주장한 사건들에 대해 대부분 기억이 나지 않는다고 하고 참고인들의 진술을 토대로 질문을 하여도 문답 내내 증거를 대라고 하는 등 본인의 잘못을 끝까지 인정하지 않았다.

더욱이 2020.1.28.(★차측 ㉠실험실) 신고인에게 폭언, 손찌검 및 위협적 행동을 하여 2020.3.6.에 ●파트로 이동 조치 되었음에도, 2021.2.2.에 사무실 내 정수기 앞에서 신고인에게 폭언과 손가락 상해, 위협적 행동 등 유사 행위가 재발 되었다.

그리고 2021.2.8. 신고인들이 행위자를 직장 내 괴롭힘으로 신고하자 행위자는 2021.2.17.에 명예퇴직을 신청하였다.(감사가 진행중으로 명예퇴직 유보중이며, 문답 당시 행위자는 본인이 이런 사건에 휘말린 것 자체가 머리가 아프다며 회사를 그만다니고 싶다고 얘기 함.)

이렇게 근무환경을 심각하게 저해하고도 자숙하거나 사과 또는 반성하는 모습을 보이지 않았으며 본인의 행위가 끝까지 잘못된 것임을 인지하지 못하고 있다.

3) 직장 내 괴롭힘 여부 판단

(1) 지위 또는 관계 등의 우위 여부

‘관계의 우위’란 연령·학벌·성별·출신 지역과 같은 인적 속성 또는 근무연수·전문지식과 같은 업무역량 또는 노조·직장협회의 근로자 조직 구성원 여부 등의 요소를 통해 우위성이 있는지를 판단할 수 있는데, 행위자는(♂년생)는 신고인들(♂, ♀년생)보다 나이가 많고, 근무연수에서도 행위자(♂년 입사)는 신고인들(♂년, ♀년 입사)보다 입사한 시기가 앞서는 등 ‘관계의 우위’가 성립한다.

(2) 업무상 적정범위를 넘었는지 여부

‘업무상 적정범위를 넘는 행위’는 ① 문제된 행위가 사회 통념에서 봤을 때 업무상 필요성이 인정되지 않거나, ② 업무상 필요성은 인정되더라도 행위 양상이 사회 통념상 적절하지 않다고 인정되는 행위를 말하는데,

행위자는 사례5~사례8에서 볼 수 있듯이 업무상 필요성이 인정되지 않는 상황에서 상해, 신체적 위협, 폭언, 인격비하적 발언, 헐뜯음 등으로 피해자의 인격권을 심각하게 훼손하고 정신적 고통을 주었는 바 업무상 적정 범위를 넘어선 행위로 볼 수 있다.

(3) 신체적·정신적 고통을 주거나 근무환경을 악화 시켰는지 여부

‘신체적·정신적 고통을 주거나 근무환경을 악화시키는 행위’의 경우, 신고인들은 행위자의 행위로 인해 정신적 스트레스 및 무력감, 퇴사충동, 우울, 불면증, 상실감 등을 호소하였고, 특히 신고인 B 경우 타사업소인 ▲본부로 이동(20.3)하는 등 근무환경을 악화시켰다고 볼 수 있다.

이와 같이 행위자는 신고인들에게 업무의 적정 범위를 넘어 지속적이고 반복적인 폭언과 인격비하적언행, 신체상해, 헐뜯음 했던 행위등은 「근로기준법」 제76조의 2 (직장 내 괴롭힘의 금지), 우리 회사 「취업규칙」 제89조(직장 내 괴롭힘의 금지) 제1항에서 금지하고 있는 행위를 한 것으로 같은 규칙 제73조(징계) 제3호(직장내 규율 질서를 문란하게 하였을 때) 및 제8호(직장 내 괴롭힘 행위를 하였을 때) 및 「인사관리규정」 제103조(징계사유)에 해당하여 징계(견책)을 요구함이 타당하다.

조치할 사항

❖ ■본부장은 직장 내에서 관계의 우위를 이용하여 업무상 적정범위를 넘어 지속적인 폭언과 인격비하적언행, 신체상해, 위협적행동, 험담 등으로 직원(A, B)에게 정신적 고통을 주고 근무환경을 악화시킨 ■본부 ◇발전소 ◎부 4직급 C를 「근로기준법」 제76조의 2(직장 내 괴롭힘의 금지) 위반, 우리 회사 「취업규칙」 제89조(직장 내 괴롭힘의 금지) 제1항 위반, 같은 규칙 제73조(징계) 및 「인사관리규정」 제103조 3의 규정에 따라 징계 하시기 바랍니다. (징계)

한국수력원자력(주) 상임감사위원회

통 보 요 구

제 목 직장 내 근무환경 저해 행위자 인사이동

관 계 부 서 ■본부

내 용

■본부 ◇발전소 ◎부 ♣파트에서 근무하고 있는 A(4을)와 ▲본부 ◇발전소 ☆부 ∴파트에서 근무하고 있는 B(4을)는 2021.2.8. 한수원(이하 우리회사) 내부신고 센터를 통해 현재 ■본부 ◇발전소 ◎부 ●파트에서 근무하고 있는 C(4갑)를 직장 내 괴롭힘 가해자로 신고하였다.

신고내용은 C(이하 행위자)의 폭언, 인격비하적 발언, 신체접촉, 상해, 위협적행동, 험담(뒷담화) 등이 있었으며,

행위자의 행위가 신고인(A와 B)에 대한 직장 내 괴롭힘에 해당하는지 판단하기 위해 행위자 및 신고인의 문답을 통해 상세 내용을 확인하였고, 같은 부서 직원과 목격자 등 참고인(총 9명)의 진술을 통해 사실관계 여부를 조사하였다.

1. 관계 법령 및 규정

□ 「근로기준법」

제76조의 2(직장 내 괴롭힘의 금지) 사용자 또는 근로자는 직장에서의 지위 또는 관계 등의 우위를 이용하여 업무상 적정범위를 넘어 다른 근로자에게 신체적·정신적 고통을 주거나 근무환경을 악화시키는 행위(이하 "직장 내 괴롭힘"이라 한다)를 하여서는 아니 된다.

제76조의3(직장 내 괴롭힘 발생 시 조치) ①~②항 (생략)

③ 사용자는 제2항에 따른 조사 기간 동안 직장 내 괴롭힘과 관련하여 피해를 입은 근로자를 보호하기 위하여 필요한 경우 근무장소의 변경, 유급휴가 명령 등 적절한 조치를 하여야 한다.

④ 사용자는 제2항에 따른 조사 결과 직장 내 괴롭힘 발생 사실이 확인된 때에는 피해근로자가 요청하면 근무장소의 변경, 배치전환, 유급휴가 명령 등 적절한 조치를 하여야 한다.

⑤ 사용자는 제2항에 따른 조사 결과 직장 내 괴롭힘 발생 사실이 확인된 때에는 지체 없이 행위자에 대하여 징계, 근무장소의 변경 등 필요한 조치를 하여야 한다. 이 경우 사용자는 징계 등의 조치를 하기 전에 그 조치에 대하여 피해근로자의 의견을 들어야 한다.

⑥ 사용자는 직장 내 괴롭힘 발생 사실을 신고한 근로자 및 피해근로자들에게 해고나 그 밖의 불리한 처우를 하여서는 아니된다.

□ 「취업규칙」

제89조(직장 내 괴롭힘의 금지) ① 직원은 회사에서의 지위 또는 관계 등의 우위를 이용하여 업무상 적정범위를 넘어 다른 직원에게 신체적·정신적 고통을 주거나 근무환경을 악화시키는 행위(이하 '직장 내 괴롭힘'이라 한다.)를 하여서는 아니 된다.

□ 「취업관리 시행세칙」

제18조(직장 내 괴롭힘 발생시 조치) ③ 회사는 직장 내 괴롭힘 행위로 인해 피해를 입은 직원 또는 피해를 입었다고 주장하는 직원에게 관련 법령의 내용과 절차에 따라 적절한 조치를 하여야 한다.

「근로기준법」에서 정하는 직장 내 괴롭힘은 사용자-근로자 사이뿐만 아니라 근로자와 근로자 사이에도 성립이 되며, 법령상 직장 내 괴롭힘으로 인정되기 위해서는 가해자의 행위가 아래 세 가지 핵심 요소를 모두 충족해야 성립한다.

직장 내 괴롭힘 3가지 판단 요소

번호	행위요건	비고
1	직장에서의 지위 또는 관계 등의 우위를 이용할 것	
2	업무상 적정 범위를 넘는 행위일 것	
3	신체적·정신적 고통을 주거나 근무환경을 악화시켰을 것	

직장 내 괴롭힘 여부 검토사항

- **직장 내 괴롭힘**4) 정의 : 사용자 또는 근로자가 직장에서의 지위 또는 관계 등의 우위를 이용하여 업무상 적정 범위를 넘어 다른 근로자에게 **신체적·정신적 고통을 주거나 근무환경을 악화시키는 행위**
- **직장 내 괴롭힘**은 당사자와의 관계, 행위 장소 및 상황, 행위에 대한 피해자의 반응, 행위 내용 및 정도, 행위기간(일회적/단기간/지속적) 등 구체적인 사정을 참작하여 **종합적으로 판단해야 한다.**

2. 직장 내 괴롭힘 여부 판단

(1) 지위 또는 관계 등의 우위 여부

‘관계의 우위’란 연령·학벌·성별·출신 지역과 같은 인적 속성 또는 근무연수·전문지식과 같은 업무역량 또는 노조·직장협의회 등의 근로자 조직 구성원 여부 등의 요소를 통해 우위성이 있는지를 판단할 수 있는데, 행위자는(♂년생)는 신고인들(♂, ♀년생)보다 나이가 많고, 근무연수에서도 행위자(♂년 입사)는 신고인들(♂년, ♀년 입사)보다 입사한 시기가 앞서는 등 ‘관계의 우위’가 성립한다.

4) 직장 내 괴롭힘을 금지하는 개정법(근로기준법)은 2019.07.16.부터 시행.

(2) 업무상 걱정범위를 넘었는지 여부

‘업무상 걱정범위를 넘는 행위’는 ① 문제된 행위가 사회 통념에서 봤을 때 업무상 필요성이 인정되지 않거나, ② 업무상 필요성은 인정되더라도 행위 양상이 사회 통념상 적절하지 않다고 인정되는 행위를 말하는데,

행위자는 아래 조사결과의 사례5~사례8에서 볼 수 있듯이 업무상 필요성이 인정되지 않는 상황에서 상해, 신체적 위협, 폭언, 인격비하적 발언, 헐담 등으로 피해자의 인격권을 심각하게 훼손하고 정신적 고통을 주었는 바 업무상 걱정 범위를 넘어선 행위로 볼 수 있다.

(3) 신체적·정신적 고통을 주거나 근무환경을 악화 시켰는지 여부

‘신체적·정신적 고통을 주거나 근무환경을 악화시키는 행위’의 경우, 신고인들은 행위자의 행위로 인해 정신적 스트레스 및 무력감, 퇴사충동, 우울, 불면증, 상실감 등을 호소하였고, 특히 신고인 B 경우 타사업소인 ▲본부로 이동(20.3)하는 등 근무환경을 악화시켰다고 볼 수 있다.

3. 결과

우리 회사 내부신고센터에 접수된 행위자의 직장 내 괴롭힘과 관련하여 신고인, 행위자, 참고인(9명) 등 11명의 사실관계 진술을 토대로 8가지 사례에 대하여 조사한 결과를 정리하면 [표-1]과 같다.

[표-1] 행위자의 8가지 사례별 조사 결과

순번	사 례 명	신고인	직장 내 괴롭힘 적용	조사결과
1	원안위 계획감사대비 업무(18.6월)	B	×	증거불충분
2	외부 업무관계자 방문관련 (18.6.22)	A	×	증거불충분
3	활성탄 분석의뢰업무(18.9.5)	B	×	증거불충분
4	직원 부친상 장례식 차량이동(19.3.20)	A	×	증거불충분
5	O/H관련 파트회의(19.11.27)	A,B	○	폭언
6	★차측 ⑩실험실 업무(20.1.28)	A	○	폭언, 신체접촉, 위협
7	부서 정수기 앞 트러블(21.2.2)		○	폭언, 상해, 위협
8	헐담(뒷담화)	A,B	○	폭언, 뒷담화

행위자는 신고인(A)에게 ①2019.11.27.[사례5] O/H관련 파트회의에서 다른 직원들 앞에서 폭언과 모욕감을 주며 합리적 이유없이 업무 능력을 비하하고 조롱하는 등 자존감을 훼손하고 ②2020.1.28.[사례6] ■본부☀호기 보조건물 ★차측 ⑩실험실 복도에서 폭언과 손찌검, 위협적 행위 ③2021.2.2.[사례7]에는 부서 내 정수기앞에서 신고인에게 폭언과 상해를 입히고 때리려는 위협 행위를 하였다. 또한 ④다수 참고인들의 진술에 따르면 행위자는 신고인들에 대해 지속적으로 헐담(뒷담화)[사례8]을 하였음이 확인되었다.

조치할 사항

❖ ■ **본부장은** C의 폭언, 신체접촉, 상해, 위협적행위 등으로 인해 정신적 스트레스, 퇴사충동 등 불안감을 가지고 있는 4(을)직급 A가 정상적인 직장생활을 함과 동시에 추가 충돌을 예방하기 위해 근로기준법 제76조의3(직장 내 괴롭힘 발생시 조치)에 근거하여 C에 대하여 발전소간 이동 등 적절한 인사이동 조치를 하시기 바랍니다. **(통보)**